

1026727-10.2021.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Natália Garcia Penteado Soares Monti

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... mas além de negar no momento do furto, ainda não apresentou a filmagem em juízo alegando haver passado muito tempo do ocorrido, o que impossibilitou o acesso ao dia dos fatos.

No que tange ao pedido da parte autora de recebimento de indenização por danos morais, este, todavia, não merece acolhimento.

Somente quando a ofensa atinge um sofrimento ou nível acima do que decorre da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua São Francisco, 242, Santos - SP - cep 11013-202

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1026727-10.2021.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026727-10.2021.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Laura Lamouche Costa

Requerido:

Lojas Renner S.a. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Garcia Penteado Soares Monti

Vistos.

Dispensado o relatório na forma do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, passo à análise da impugnação à gratuidade de justiça. Ressalto não ser necessária a manifestação da parte contrária, eis que improcedente a impugnação.

Não há qualquer prova suficiente de riqueza do impugnado a ponto de permitir negar-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, conforme alegação da própria ré, a autora é estudante, sustentada pelos familiares, sendo que ganhou o celular (objeto dos autos) de um parente.

Quanto a preliminar sustentada pela parte ré em sua contestação, acolhe somente a ilegitimidade de parte do corréu Praiamar, devendo a ação prosseguir somente com relação à corré Lojas Renner, cujo estabelecimento abrigou o incidente descrito na inicial, não havendo que se falar em solidariedade passiva, no caso dos autos pois o local e os prepostos são diferentes e independentes.

No mais, reconheço o equívoco no valor dado à causa, informado pela ré, tendo em vista que a nota fiscal juntada aos autos demonstra a compra de dois aparelhos

telefônicos, sendo que o pedido de indenização nestes autos equivale ao aparelho subtraído apenas da autora. Correto, portanto, o valor de R\$ 4.904,99 em relação aos danos materiais, somado à indenização por dano moral pleiteada em R\$ 20.000,00, que totaliza R\$ 24.904,99 como valor da causa. Providencie a serventia a devida alteração no cadastro do SAJ.

No mérito, o pedido é procedente em parte.

Trata-se de ação em que a autora visa a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da subtração de seu aparelho celular nas dependências da empresa, enquanto experimentava algumas roupas no provador, em 25/06/2021.

Com efeito, não há qualquer justa causa para não reconhecer como verdadeiras as afirmações da parte autora quanto à matéria de fato, uma vez que comprovou que esteve no estabelecimento da ré na data dos fatos, bem como que, tão logo percebeu a subtração de seu aparelho, procurou preposto da ré sobre possível imagem da câmera de monitoramento do local e lavrou Boletim de Ocorrência, juntados aos autos.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela parte autora, como informantes, que confirmaram a subtração do celular da autora enquanto se utilizava de um dos provadores da loja, (fls. 175/176).

Assim, uma vez subtraído o pertence nas dependências do estabelecimento, de rigor reconhecer a sua responsabilidade civil na reparação do respectivo dano emergente. Trata-se de responsabilidade contratual e não de responsabilidade aquiliana. Logo, não é necessária a demonstração da culpa da ré. É o que ocorre nos casos de estacionamentos, postos de gasolina, oficinas mecânicas, restaurantes, hotéis, supermercados, etc.

A responsabilidade independe de culpa e deve ser reconhecida em razão da falha da requerida na segurança adequada à prestação do serviço.

Ora, a ré falhou no dever de guarda e vigilância e têm o dever de indenizar. O serviço está inserido na relação de consumo existente entre as partes, o qual deve ser eficiente e seguro, nos termos do disposto no artigo 14 do CDC.

A responsabilidade da ré é, ainda, indireta, em razão da má escolha e falta de vigilância dos prepostos, culpa in vigilando e culpa in eligendo.

Ressalta-se que procurada pela autora, a loja ré poderia ter consultado as câmeras de monitoramento mas além de negar no momento do furto, ainda não apresentou a filmagem em juízo alegando haver passado muito tempo do ocorrido, o que impossibilitou o acesso ao dia dos fatos.

No que tange ao pedido da parte autora de recebimento de indenização por danos morais, este, todavia, não merece acolhimento.

Somente quando a ofensa atinge um sofrimento ou nível acima do que decorre da própria vida em sociedade, pode-se falar em dano moral e indenização dele decorrente. Não foi o que ocorreu no caso dos autos.

Isto porque do incidente referido não decorreu nenhuma situação constrangedora para a autora, ou consequência outra que não a própria necessidade de vir a Juízo reparar o quanto ocorrido.

Não se nega que tenha a parte autora tenha suportado certa angústia ou incômodo em relação aos fatos narrados na inicial. Entretanto, não há como se concluir que tal aborrecimento foi suficientemente grave a ensejar indenização moral em seu favor.

Neste sentido, são os ensinamentos de Antonio Jeová Santos:

"O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinja pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.

Necessário também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais" (Dano Moral Indenizável, Terceira

edição, Segunda Tiragem, Editora Método, página 122).

Portanto, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingidos, devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo. Não se vislumbra que os fatos descritos possam ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do incômodo, do transtorno ou do contratempo, e que não configuram o dano moral.

Sérgio Cavalieri (in "Programa de Responsabilidade Civil", 2a edição, Malheiros Editores, São Paulo, pág. 78) ensina, com razão, que só deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Diante do exposto, portanto, JULGO o feito extinto sem resolução do mérito em relação ao corrêu Shopping Praiamar, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar somente a corré Lojas Renner a pagar à parte autora, a título de reparação de danos materiais, a quantia de R\$ 4.904,99, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do ajuizamento da pretensão, com juros de mora de 1% a partir da data da citação.

Sem condenação no pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios diante da gratuidade do procedimento em primeira instância, nos termos do que determina o artigo 55 da lei nº 9.099/95.

Em caso de recurso, cujo prazo para interposição é de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente (artigo 42, caput da lei 9.099/95), o preparo recursal corresponderá: a) R\$ 500,00, referentes à taxa judiciária e de ingresso e custas de preparo, a ser recolhido em guia DARE, código 230-6; b) R\$ 59,40, referentes às despesas postais, a ser recolhido em guia FEDTJ, código 120-1; c) R\$ 71,31, referentes à remuneração do conciliador/mediador, mediante depósito judicial sob o nº 0002438-64.2020.8.26.0562 (PROCESSO ADMCEJUSC – PARECER n. 530/19-J), sendo que a respectiva guia deverá ser expedida através do Portal de Custas do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, CABENDO AO DEPOSITANTE INFORMAR NO CAMPO "OBSERVAÇÃO" O NÚMERO DO PROCESSO ORIGINAL. Todas as verbas relativas ao preparo recursal deverão ser recolhidas em até 48 horas após a interposição do recurso, salvo eventual hipótese de concessão ao recorrente dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Servirá a presente, assinada digitalmente, como mandado de intimação.

P.I.C.

Santos, 14 de dezembro de 2022.

NATÁLIA GARCIA PENTEADO SOARES MONTI
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA